

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5616/2534

นาย อรรถน์ เตชะไพบูลย์
การ ทาง พิเศษ แห่งประเทศ ไทย กับ
พวก

โจทก์

จำเลย

ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 295 มาตรา ข้อ 67

การวางเงินค่าทดแทนต่อศาลตามประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 295 ข้อ 67
วรรคแรก หมายถึงการวางเงินค่าทดแทนต่อสำนักงานวางทรัพย์สินกลางหรือสำนักงาน
บังคับคดีและวางทรัพย์สินภูมิภาค 1 ถึง 9 กรมบังคับคดีกระทรวงยุติธรรม แล้วแต่
กรณี เจ้าหน้าที่เวณคีนอสังหาริมทรัพย์วางเงินค่าทดแทนไว้ให้โจทก์ ที่สำนักงานวาง
ทรัพย์สินกลาง กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม เมื่อ วันที่ 30 สิงหาคม 2528 แต่โจทก์
ฟ้องเรียกเอาเงินส่วนที่โจทก์ เห็นว่า ควร ได้รับเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2529 จึงขาด
อายุความ 1 ปี ตามบทบัญญัติดังกล่าว.

โจทก์ฟ้องเรียกเงินค่าทดแทนที่ดินที่ถูกเวนคืนจำนวน 1,219,131 บาท พร้อม
ดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีจำนวนเงิน 915,200 บาท นับแต่วันถัดจากวันฟ้อง
เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จจากจำเลย

จำเลยทั้งสองให้การและฟ้องแย้งว่า โจทก์ฟ้องคดีเมื่อพ้นกำหนด 1 ปี นับแต่
วันที่เจ้าหน้าที่เวณคีนอสังหาริมทรัพย์นำเงินค่าทดแทนไปวางต่อสำนักงานวางทรัพย์สิน

กลาง กรมบังคับคดี คดีจึงขาดอายุความ ขอให้ยกฟ้อง และให้โจทก์คืนเงินค่า
ทดแทนที่คิดเกินไปให้แก่จำเลย

ในวันขึ้นสองสถาน ศาลชั้นต้นจำหน่ายคดีสำหรับฟ้องแย้งของจำเลย

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินค่าทดแทนจำนวน
395,200 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันที่ 2 พฤษภาคม
2525 จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ และให้จำเลยใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์เท่า
ที่โจทก์ชนะคดี โดยกำหนดค่าทนายความให้ 5,000 บาท ค่าขอของโจทก์นอกจากนี้
ให้ยก

โจทก์และจำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกฟ้อง ให้โจทก์ใช้ค่าฤชาธรรมเนียมทั้งสองศาล
แทนจำเลยทั้งสอง โดยกำหนดค่าทนายความทั้งสองศาล 7,000 บาท

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ในปัญหาว่าฟ้องของโจทก์ขาดอายุความหรือไม่ข้อเท็จจริง
เบื้องต้นฟังได้ว่า ที่ดินตามฟ้องของโจทก์ถูกเวนคืนตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขต
ที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนในท้องที่เขตบางขุนเทียน เขตราชบุรีบูรณะ และเขต
ยานนาวา กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2525 จำเลยที่ 1 ได้นำเงินค่าทดแทนที่ดินของ
โจทก์จำนวน 124,800 บาท ไปวางที่สำนักงานวางทรัพย์กลาง กรมบังคับคดี เมื่อวันที่
30 สิงหาคม 2528 โจทก์ได้รับเงินดังกล่าวในวันที่ 12 กันยายน 2528 โดยสงวน
สิทธิที่จะเรียกร้องค่าทดแทนส่วนที่ยังขาดอยู่ และนำคดีนี้มาฟ้องเมื่อวันที่ 5
กันยายน 2529 พิเคราะห์แล้วเห็นว่า ตามประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 216 ลงวัน
ที่ 29 กันยายน 2515 ข้อ 21 กระทรวงยุติธรรมมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการศาล

ยุติธรรมแต่ไม่รวมถึงการพิจารณาพิพากษาอรรถคดี การวางทรัพย์ต่อศาลถือได้ว่าเป็นงานที่เกี่ยวกับการศาลยุติธรรมที่ไม่ใช่การพิจารณาพิพากษาอรรถคดีแม้ต่อมาจะมีพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมบังคับคดีกระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2518 ใช้บังคับให้สำนักงานวางทรัพย์กลางและสำนักงานบังคับคดีและวางทรัพย์ภูมิภาค 1 ถึง 9 เป็นส่วนราชการของกรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม ก็ตามการวางทรัพย์ก็ยังคงเป็นงานที่เกี่ยวกับการศาลยุติธรรมอยู่ การวางเงินค่าทดแทนต่อศาลตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 295 ข้อ 67 วรรคแรก ย่อมหมายถึงการวางเงินค่าทดแทนต่อสำนักงานวางทรัพย์กลาง หรือสำนักงานบังคับคดีและวางทรัพย์ภูมิภาค 1 ถึง 9 แล้วแต่กรณี ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 295 ข้อ 67 วรรคสองบัญญัติว่า "การที่เจ้าของหรือผู้ครอบครองอสังหาริมทรัพย์รับชำระค่าทดแทน แต่ยังไม่ยินยอมตกลงในจำนวนเงินค่าทดแทนที่เจ้าหน้าที่เวนคืนอสังหาริมทรัพย์หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่เวนคืนอสังหาริมทรัพย์กำหนด หรือรับหรือไม่รับเงินค่าทดแทนที่เจ้าหน้าที่เวนคืนอสังหาริมทรัพย์หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่เวนคืนอสังหาริมทรัพย์วางไว้ต่อศาล ไม่ตัดสิทธิเจ้าของหรือผู้ครอบครองอสังหาริมทรัพย์ที่จะฟ้องเรียกเงินส่วนที่ตนเห็นว่าควรจะได้รับภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ตนรับเงินค่าทดแทนจากเจ้าหน้าที่เวนคืนอสังหาริมทรัพย์หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่เวนคืนอสังหาริมทรัพย์ หรือวันที่เจ้าหน้าที่เวนคืนอสังหาริมทรัพย์หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่เวนคืนอสังหาริมทรัพย์วางเงินค่าทดแทนต่อศาลแล้วแต่กรณี ฯลฯ" ดังนั้นการเริ่มนับอายุความตามบทบัญญัติดังกล่าวจึงมีได้ 2 กรณี คือ ในกรณีที่เจ้าของหรือผู้ครอบครองอสังหาริมทรัพย์รับชำระค่าทดแทนจากเจ้าหน้าที่เวนคืนอสังหาริมทรัพย์ กรณีหนึ่งกับเจ้าหน้าที่เวนคืนอสังหาริมทรัพย์ได้วางเงินค่าทดแทนไว้ต่อศาลอีกกรณีหนึ่ง ในกรณีแรกอายุความเริ่มนับแต่วันที่เจ้าของหรือผู้ครอบครองอสังหาริมทรัพย์รับเงินค่าทดแทนจากเจ้าหน้าที่เวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ในกรณีหลังอายุความเริ่มนับแต่วันที่วางเงินค่าทดแทนต่อศาลไม่ว่าเจ้าของหรือผู้ครอบครอง

อสังหาริมทรัพย์จะรับหรือไม่รับเงินค่าทดแทนดังกล่าวหรือไม่ คดีนี้เป็นกรณีเจ้า
หน้าที่เวนคืนอสังหาริมทรัพย์ได้วางเงินค่าทดแทนไว้ให้โจทก์ที่สำนักงานวางทรัพย์
กลาง กรมบังคับคดี โดยได้วางเงินทดแทนไว้ในวันที่ 30 สิงหาคม 2528 โจทก์ฟ้อง
จำเลยทั้งสองวันที่ 5 กันยายน 2529 จึงขาดอายุความตามประกาศของคณะปฏิวัติ
ฉบับที่ 295 ข้อ 67 วรรคสอง

พิพากษายืน.

(อัมพร ทองประยูร-ก้าน อันนันทน์-อุดม เฟื่องฟุ้ง)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ